МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2023 оны 06 дугаар сарын 28 № 03/14 Улаанбаатар хот

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН
РЕКТОР Б.МӨНХБАЯР ТАНАА

Нэр бүхий иргэдээс Комисст ирүүлсэн гомдлын дагуу Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.4, 25.1.6 дахь заалтыг үндэслэн Санхүү эдийн засгийн их сургууль (СЭЗИС)-ийн Инновац, хөгжлийн газрын ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны болон бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд 2023 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр хяналт шалгалт хийсэн.

Шалгалтаар тус газрын холбогдох баримт бичигтэй газар дээр нь танилцаж, хуулбарлан авах, дүн шинжилгээ хийх, ажилтнуудаас санал асуулга авах, ганцаарчилсан ярилцлага хийх, холбогдох хүмүүсээс тайлбар, мэдээлэл гаргуулан авах зэрэг аргачлалаар явуулсан болно.

“Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн Инновац хөгжлийн газрын дарга Ц.Батбаяр нь эмэгтэй ажилтанг хүсээгүй байхад халамж тавих, удаанаар ширтэх, гараас барих, биед нь хүрэх зэрэг бэлгийн дарамт үзүүлж, тавьсан саналыг зөвшөөрвөл дэмжлэг үзүүлж давуу байдал олгох санал тавих зэрэг албан тушаал, эрх мэдлээ урвуулан ашиглаж байгаа”, мөн “газрын дарга Ц.Батбаяр нь өөртэй нь хамааралтай ажилладаг эмэгтэйчүүдэд бэлгийн болон сэтгэлзүйн дарамт үзүүлж хувийн харилцаа үүсгэх хүсэлт тавьж, татгалзсаны төлөө дарамт үзүүлж ажиллах боломжгүй байдалд хүргэж байна” гэж тус сургуульд ажиллаж байсан 2 иргэнээс ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Комисс хуульд заасны дагуу шалгах ажиллагаа явуулж тогтоогдсон зөрчлийг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.7 дахь заалтад “Бэлгийн дарамт гэж бусдыг хүсээгүй байхад нь бэлгийн сэдлээ үг хэлээр, биеэр буюу өөр хэлбэрээр илэрхийлсэн, эсхүл хурьцал үйлдэхээс аргагүй байдалд оруулсан, мөн бэлгийн сэдлийн улмаас ажил, албан тушаал, эд материал, сэтгэл санааны болон бусад байдлаар хохироох үр дагавар бүхий тэвчишгүй орчин үүсгэх, айлган сүрдүүлэх, тулган шаардах зэрэг үйлдэл, эс үйлдэхүйг, эсхүл бэлгийн сэдэлтэй аливаа үйлдлийг давуу эрх, боломж эдлүүлэх болзол болгон тавихыг хэлнэ” гэжээ.

   Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч этгээд бие биедээ хүсээгүй байхад нь бэлгийн сэдлээ үгээр, биеэр, цахимаар болон бусад хэлбэрээр илэрхийлэх, бэлгийн харилцаанд орох эсэхээс шалтгаалж ажил, албан тушаал, цалин хөлс зэрэг эдийн засгийн болон бусад байдлаар урамшуулах, эсхүл хохироохоор айлган сүрдүүлэх, тулган шаардах, болзол тавих /quid pro quo/ байдлаар бэлгийн дарамт үзүүлэхийг хориглоно” гэж заасан.

   Инновац хөгжлийн газрын дарга Ц.Батбаяр нь өөрийн удирдлагад ажиллаж байсан нэр бүхий эмэгтэй ажилтнуудад албан тушаалын давуу байдлаа ашиглаж тэднийг хүсээгүй байхад уулзах, дотно байх санал, анхаарал халамж тавих, бэлгийн агуулгатай яриа

1500600

өдөх, хошигнох зэргээр бэлгийн сэдлээ үгээр болон бусад хэлбэрээр илэрхийлж бэлгийн дарамтын шинжтэй үйлдэл үзүүлсэн болох нь У.Цэдэнсодном, Г.Жаргалмаа нараас ирүүлсэн баримт, мэдээлэл, тус байгууллагын ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлага, санал асуулга зэрэг нотлох баримтуудаар нотлогдож байна.

Иймд дээр дурдсан зөрчил гаргасан Ц.Батбаярт тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн хариуцлага тооцож, цаашид энэ төрлийн зөрчлийг давтан гаргахгүй байхад хянал тавьж ажиллах;

2. У.Цэдэнсодномыг ажлаас чөлөөлөхдөө ажлын гүйцэтгэлийн тайланд сонсох ажиллагаа хийлгүйгээр түүнд бэлгийн дарамт учруулж байсан Ц.Батбаяр даргын саналыг үндэслэн шийдвэрлэсэн гэх асуудлыг судлахад СЭЗИС-ийн ректорын 2022 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн Б/330 дугаар тушаалаар У.Цэдэнсодномыг Салбар дундын судлалын тэнхимд төсөл хөтөлбөрийн ажилтан албан тушаалд 3 сарын туршилтын хугацаагаар томилсон байх бөгөөд түүнийг ректорын 2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн Б/49 тушаалаар үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсөн байна. Уг тушаалыг холбогдох хууль, журам, туршилтын багш, ажилтны үнэлгээний хуудсыг үндэслэсэн байх боловч энэ талаарх мэдээлэл, баримтыг Комисст ирүүлээгүй байна. Хөдөлмөрийн дотоод журмын 4.7-д "...үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, гүйцэтгэх, түүнд хяналт, үнэлгээ хийх харилцааг Төлөвлөлт, гүйцэтгэл, хэрэгжилтийг хангах журмаар зохицуулна" гэсэн заалтыг тусгасан байх бөгөөд ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагаар ажилтны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, хэрэгжилтийг журмын дагуу дүгнэдэг гэсэн тайлбарыг өгсөн. Гэвч энэ талаар Захиргаа, хүний нөөцийн албаны хөдөлмөрийн харилцаа хариуцсан мэргэжилтнээс цахим шуудангаар ирүүлсэн захидалд "...шинэ ажилтныг үндсэн ажилтан болгох зохицуулалтыг шинэ журамд тусгасан гэвч хараахан батлагдаагүй байгаа тул энэхүү харилцаа нь 2015 оны хөдөлмөрийн дотоод журмын 7 дугаар бүлгээр зохицуулагддаг бөгөөд 7.7.4-д заасны дагуу захиргааны ажилтныг үндсэн ажилтнаар томилох харилцаа шийдвэрлэгдэж байгаа болно" гэжээ.

Холбогдох албан хаагчдаас дээрх зөрүүтэй мэдээлэл өгсөн, мөн Комисст энэ талаар хангалттай мэдээлэл ирүүлээгүйгээс үзэхэд тус байгууллагад ажиллаж буй туршилтын ажилтан ажлын гүйцэтгэлээ шударгаар үнэлүүлэх, хөдөлмөрийн маргаантай асуудлаа шалгуулах, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломж нөхцөлөөр бүрэн хангагдсан эсэх нь эргэлзээтэй байх тул Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.5 дахь хэсэгт "Туршилтаар ажиллах ажилтанд хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээ нэгэн адил үйлчилнэ" гэж заасны дагуу ажил олгогч ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг төлөвлөх, хэрэгжилтийг үнэлэх, шаардлагатай тохиолдолд сонсох ажиллагаа явуулах зэрэг төлөвлөгөө, тайлан үнэлэх журмыг бий болгох, хэрэгжилтийг хангуулах;

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэг "Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй", мөн хуулийн 6.26 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Ажил олгогч хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын байран дахь бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг тусгах үүргээ биелүүлээгүй бол хуулийн этгээдийг нэг мянга таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно" гэж, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх хэсэг "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах", мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт "Хөдөлмөрийн дотоод журамд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх ажил олгогч болон ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагыг тусгах" заалт, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хорооны хамтарсан 2021 оны А/207, А/02/202/02/009 тоот тушаалаар "Төрийн болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журамд Ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг

шийдвэрлэх хэм хэмжээг тусгуулах, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн үлгэрчилсэн заавар”-ыг баталсан.

Гэвч СЭЗИС-ийн ректорын 2022 оны А/216 дугаар тушаалаар шинэчлэн баталсан сургуулийн Хөдөлмөрийн дотоод журмын 5.2.2-т “багш, ажилтныг ажил үүргээ гүйцэтгэхэд нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд заасан шаардлага, стандартад нийцсэн, ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл бэлгийн дарамтаас ангид ажлын байраар хангах” талаар ажил олгогчийн үүргийг тусгаснаас өөрөөр ажлын байрны дарамт болон бэлгийн дарамт үзүүлэх, ялгаварлан гадуурхалтыг хориглох, энэ талаарх гомдлыг байгууллагын түвшинд ямар субъектэд гаргах (ёс зүйн хороо, ажлын хэсэг гэх мэт), гомдлыг хэрхэн шалгаж, шийдвэрлэх, зөрчил гаргагчид хариуцлага тооцох зэрэг зохицуулалтыг хөдөлмөрийн дотоод журамдаа нарийвчлан тусгаагүй байх тул дээрх холбогдох хуулийн заалт, үлгэрчилсэн зааварт нийцүүлэн байгууллагын дотоод журмаа шинэчлэн баталж, энэ талаар нийт сургуулийн бие бүрэлдэхүүнд танилцуулах, гомдлыг хүлээн авах талаарх мэдээллийг харагдахуйц газар байршуулах;

4. Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад “ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх”, 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэгт “Боловсролын сургалтын байгууллагын захирал, эрхлэгчийн ажлын байр, сургалтын орчныг жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байлгаж, жендэрийн сургалт, гэгээрлийн үйл ажиллагааг төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн үндсэн дээр хэрэгжүүлнэ” 11.5.1 дахь заалтад “жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын талаар ойлголт, мэдээлэл авах, сургалтад хамрагдах” гэж ажил олгогчийн үүргийг заасан.

Шалгалтын хүрээнд дээрх хуулийн заалтын хэрэгжилт хангалтгүй, ажилтнуудын мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх 2021-2022 оны сургалтын нэгдсэн хөтөлбөрт ажлын байран дахь бэлгийн дарамт болон жендэрийн эрх тэгш байдалтай холбоотой сэдэв тусгаагүй, энэ талаарх тусгайлсан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө байхгүй, сургалт зохион байгуулаагүй байна.

Иймд ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалтын тусгайлсан хөтөлбөр боловсруулж, сургуулийн нийт удирдах албан тушаалтан, багш, ажилтан, оюутанд үе шаттай сургалт зохион байгуулах, энэ талын ойлголт, мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлэх, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хүрээнд сургуулийн хэмжээнд аян өрнүүлж ажиллах шаардлагатай байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Дээрх Шаардлагын мөрөөр арга хэмжээг авч, холбогдох баримт, мэдээллийг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ